

广告与合同的成立

Advertisements in Contract Law | 法律英语中文学习指南

适用对象：没有法律基础的英语专业学生。本指南讲解英国法（English law）中的合同成立规则，不直接说明中国法的处理方式。重点是理解英语法律术语，并学会用简单理由分析广告。

1 从一个买东西的场景开始

你看见商店广告：“词典，每本15英镑。”你立即发消息：“我接受，买一本！”商店就一定必须卖给你吗？通常不能仅凭这两句话得出结论。关键在于：广告本身是否已经是法律意义上的要约（offer）。

通常，普通商品广告只是要约邀请（invitation to treat）：商家邀请顾客提出购买要求。顾客提出要约后，商家还需要接受，合同才可能成立。如果广告承诺的是明确、认真的悬赏，分析结果可能不同。

2 先区分三种表达

英文术语	中文理解	例子
Offer 要约	提出明确交易条件，并表示对方一接受，自己就愿意受约束。	“这辆自行车80英镑卖给你，请在周五前答复。”
Invitation to treat 要约邀请	邀请别人提出要约，本身通常不能直接被“接受”而成立合同。	报纸上刊登自行车的价格和联系方式。
Mere puff 宣传夸张语	合理读者不会理解为有法律约束力的承诺。	“全宇宙最好的自行车！”

语言提示：treat 在这个术语中与交易、协商有关，不是“治疗”或“请客”。日常广告中的 special offer（特价优惠）也不一定属于法律上的 offer。不能只看商家用了哪个词。

3 为什么广告通常不是要约

想象商店只有10本词典，却有100个人看到广告。如果每个人说“我接受”就能成立合同，商店可能立即负有供应100本的义务。因此，普通广告通常保留了商家考虑订单、确认库存并决定是否接受的机会。

记忆句：A price alone does not make an offer. 仅仅标出价格，并不自动构成要约。

普通广告与商品陈列

4 货架与橱窗

Boots 案（1953）：顾客在自助商店拿起货架上的商品，并不因此立即完成买卖。货架陈列是要约邀请，顾客到收银处提出购买要约，商店可以在那里接受。涉及药品的销售可以在药剂师监督下进行。结果：Boots 胜诉。

Fisher v Bell [1961] 1 QB 394：商店在橱窗里展示一把弹簧刀，并附上价格。控方认为这违反了当时禁止“offer for sale”的法律规定。

法院的问题：标价陈列是否属于法律意义上的“要约出售”？法院认为，橱窗展示只是 invitation to treat，并不是顾客一接受就能成立合同的要约。

明确结果：店主没有因这一陈列构成所指控的罪名，控方上诉被驳回。判决围绕当时法律的措辞展开，不能理解为所有涉及此类刀具的交易都合法。

5 报纸上的售鸟广告

Partridge v Crittenden [1968] 1 WLR 1204：Partridge 在分类广告中刊登售鸟信息，每只25先令（shillings，旧英国货币；不是25美分）。他被指控违反保护鸟类的法律，并在下级法院被定罪。

法院的问题：这则广告本身是否构成“offer for sale”？上诉法院认为，普通广告通常是要约邀请。这也符合商家库存有限的实际情况。

明确结果：Partridge 上诉成功，定罪被撤销（conviction quashed）。这不等于法院认定所有出售受保护鸟类的行为都合法。

6 如何读懂这些判决

这两个案件都涉及刑事法律中的用词，却运用了合同法中 offer 与 invitation to treat 的区别。学习时要分别说明：发生了什么、法院要回答什么问题、如何分类、最后谁胜诉。

共同结论：普通商品陈列和普通销售广告，通常是在邀请买家提出要约。不要把“日常语言中的出售”直接等同于“合同法中的要约”。

例外 明确的悬赏承诺

7 Carlill 案为什么不同

Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1893] 1 QB 256。案件在1892年裁判，1893是判例报告年份。公司宣传一种名为 smoke ball 的产品，并承诺：按说明每天使用三次、持续两周后仍感染流感的人，可获得100英镑。广告还称已在银行存入1,000英镑，以显示承诺的认真性。

Carlill 女士按照要求使用产品，仍感染流感。她要求支付100英镑，公司却主张这只是宣传，不构成有约束力的承诺。

法院认为：广告中的条件和报酬足够明确，银行存款也表明公司态度认真。这是单务合同的要约（unilateral offer），履行所要求的行为可以构成接受，无须事先另行通知接受。按要求使用产品也提供了对价（consideration）。

明确结果：Carlill 女士胜诉，有权获得100英镑，公司上诉被驳回。注意区分：100英镑是对她的报酬，1,000英镑是广告所称的银行存款。

8 什么是 unilateral contract

单务合同（unilateral contract）：一方承诺给予报酬，另一方通过完成所要求的行为接受要约。行为人并没有事先承诺一定去做。unilateral 不是说合同成立后只有一个当事人。

例如，你看到寻猫启事：“将我的猫送还者可获得100英镑。”你依据启事要求找到并送还猫，就可能通过履行行为接受悬赏要约。仅仅说“我会去找”通常还不能获得报酬。

双务合同（bilateral contract）：双方交换承诺。例如买方承诺支付80英镑，卖方承诺交付自行车。区别在于“承诺换行为”还是“承诺换承诺”，不在于是否进行了长时间谈判。

9 把两种广告放在一起比较

普通销售广告	明确的悬赏广告
“自行车80英镑，请联系。”通常邀请顾客提出购买要约。	“按指定条件完成某行为，支付100英镑。”可能已经提出可通过行为接受的要约。
通常仍需要商家接受订单。	关键在于是否明确认真，以及要求的行为是否已经完成。

提示：offer 与 acceptance 是合同成立的组成部分。还需考虑其他要求，例如对价和建立法律关系的意图。

分析方法与法律英语练习

10 四步分析法

第一步：读清广告原文。它只是介绍商品和价格，还是明确承诺支付报酬？

第二步：从合理读者的角度判断。对方是否表现出愿意直接承担义务的意思？

第三步：检查内容。承诺的利益和要求的行为是否清楚？

第四步：检查接受。若确实存在要约，当事人是否按照规定方式接受？

简单英语答题框架：This advertisement is probably an invitation to treat because ... 或 This advertisement may be a unilateral offer because ... 然后指出广告的具体措辞和理由。

11 核心词汇

英文	理解要点
Offer / Acceptance	要约 / 承诺。Acceptance 在这里是接受要约，不是日常意义上所有形式的“答应”。
Invitation to treat	要约邀请：邀请他人提出要约。
Unilateral contract	单务合同：以承诺换取要求的行为。
Consideration	对价：作为交换而提供或承诺的有价值之物；要求的行为也可能构成对价，不限于钱。
Intention to create legal relations	建立法律关系的意图：希望约定产生法律后果。
Mere puff	宣传夸张语：合理读者不会视为合同承诺。

12 自测与参考答案

- 橱窗中的包标价40英镑，通常属于哪一类？
- 为什么库存有限支持普通广告是要约邀请的规则？
- 小军看到“送还学生证奖励50英镑”的启事，并按要求送还。可能涉及哪类合同？
- Carlill 案中报酬和银行存款分别是多少？
- “所有广告都不是要约。”对还是错？

参考答案：1. 通常是要约邀请，单有标价并不足以构成要约。2. 否则商家可能承担超出库存的供应义务。3. 单务合同，通过所要求的行为接受。4. 报酬100英镑；银行存款1,000英镑。5. 错，明确认真的悬赏广告可以构成要约。

来源

依据所提供的 Advertisements Contract Law 课程转录稿和英文学习指南重新组织，纠正转录错误。

判例：Boots [1953] 1 QB 401；Fisher v Bell [1961] 1 QB 394；Partridge v Crittenden [1968] 1 WLR 1204；Carlill [1893] 1 QB 256。

判决文本：[Carlill](#)；[Partridge](#)；[Fisher](#)。